

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2756/2537

นายสัมมุสหรือนายสัมผัส ธนังสิทธิ์ กับ
พวก

โจทก์

พลฯสุนทร ยอดแก้ว กับพวก

จำเลย

นายชาลี จินดาศรี ทนายโจทก์ที่ 1 ถึงที่
4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า เนื่องจากจำเลยทั้งสิบเจ็ดคนในคดีนี้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจทั้งหมด และในขณะนี้ยังเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ และคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฯ และผู้ที่ถูกฆ่า เป็นเจ้าพนักงานปกครอง และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยทั้งสิบเจ็ดคนมีประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุรู้เห็นเหตุการณ์นี้ดี โดยตลอดนับจำนวนร้อยคน ทำให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่างมีความรู้สึกว่าการชีวิตของตนเองนั้นไม่มีความปลอดภัย และพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีนี้ได้ถูกจำเลยทั้งสิบเจ็ดคนกับพวกได้ทำการข่มขู่จนได้รับความเกรงกลัวว่าจะได้รับอันตรายแก่ตนเองและญาติพี่น้อง พยานบางปากหลังจากให้ปากคำ กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้หลบหนีออกจากจังหวัดเพชรบุรี และพยานบางปาก หลังจากให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว ก็ได้ถูกทำร้ายร่างกาย หากให้มีการไต่สวนมูลฟ้อง หรือทำการ พิเคราะห์คดีนี้ที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีแล้ว เชื่อได้แน่ว่า จะมีการขัดขวาง

กระบวนการยุติธรรมของศาล เพราะจำเลย ทั้งสิบเจ็ดคนเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี จะทำการข่มขู่พยานหรืออาจจะทำการอื่นใดเพื่อมิให้พยานมาศาล ซึ่งเป็นการยากลำบากต่อพยานที่จะมาศาล อาจเกิดเหตุร้าย กับพยานหรือเกิดความไม่สงบได้ โปรดอนุญาตให้โอนคดีนี้ ไปทำการไต่สวนและพิจารณาพิพากษาที่ ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 17 แกลงคัดค้าน (อันดับ 12)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง 17 คน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289,295,157,83 และ 91

คดีอยู่ระหว่างนัดไต่สวนมูลฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีจำนวนจำเลยผู้ถูกฟ้องว่าร่วมกัน กระทำผิดถึง 17 คน และทุกคนล้วนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่อยู่ใน ท้องที่เกิดเหตุทั้งสิ้น ซึ่งพิจารณาตามเหตุผลแล้ว จำเลย ย่อมมีพรรคพวกมากและมี อิทธิพลสูงในความรู้สึกของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่เกิด เหตุ หากมีการดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีต่อไป อาจมีเหตุมา ขัดขวางหรือเป็น อุปสรรคต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ของศาลได้ จึงอนุญาตให้โอนคดีนี้ไป พิจารณายังศาลอาญา ตามคำขอของโจทก์ทั้งสี่

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีจำนวนจำเลยผู้ถูกฟ้องว่าร่วมกัน
กระทำความผิดถึง 17 คน และทุกคนล้วนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่อยู่ใน
ท้องที่เกิดเหตุทั้งสิ้น ซึ่งพิจารณาตามเหตุผลแล้ว จำเลย ย่อมมีพรรคพวกมากและมี
อิทธิพลสูงในความรู้สึกของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่เกิด
เหตุ หากมีการดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีต่อไป อาจมีเหตุมา ขัดขวางหรือเป็น
อุปสรรคต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ของศาลได้ จึงอนุญาตให้โอนคดีนี้ไป
พิจารณายังศาลอาญา ตามคำขอของโจทก์ทั้งสิ้น

(ประมาณ ชั้นชื่อ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ